

1500849-56.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... de placas FSX- 5976, produto de roubo, conforme RDO nº 1923/2020 (fls. 58/59).

Também na residência, encontraram, na garagem, duas placas com a numeração BXI-

7118, que constam como provenientes de um caminhão 8.140, produto de roubo.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de PAULO.

A ausência de lacre na placa do veículo VW/Saveiro, sua localização em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500849-56.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500849-56.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RAMOS DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Paulo Ramos da Cruz, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 180, caput, por duas vezes, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2020, na Rua César Bertozzi, 444, Jardim Santa Rita, nesta cidade e comarca, PAULO RAMOS DA CRUZ, qualificado à fl. 18, conduzia o veículo VW/Saveiro RB MBVS, placas FXT-6344, que sabia ser produto de crime anterior, de propriedade de ECLPSN Patrimonial e Participações Ltda conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/15.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, no interior da residência localizada na Estrada do Gonçalo, 1050, Monte Serrat, nesta cidade e comarca, PAULO RAMOS DA CRUZ ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Yamaha/NMAX, placas FSX-5976, de propriedade de LC Comércio e Locação de Motos Ltda ME, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/15.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, PAULO RAMOS DA CRUZ possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda calibre 22, marcas CBC LR, de uso permitido, com registro nº 76961, acompanhado de 01 (um) cartucho íntegro; 01 (uma) espingarda calibre 22, marcas URKO, de uso permitido, com registro nº 4251, acompanhado de 02 (dois) cartuchos íntegros, além de 04 (quatro) munições intactas de calibre 380, tudo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, PAULO conduzia o veículo VW/Saveiro, placas FXT-6344, pelo local dos fatos, quando foi abordado por policiais militares.

Os milicianos notaram que a placa estava sem o lacre e fizeram consulta do número de chassi do veículo, verificando corresponder ao veículo de placas FVK-1052, produto de roubo, conforme RDO nº 598/2019 (fls. 60/62).

Em seguida, os policiais procederam à busca pessoal e localizaram a quantia de R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) em espécie. Em revista dentro do veículo, localizaram Certificados de Registro e Licenciamento de diversos outros veículos.

Na sequência, os policiais militares acompanharam PAULO até a sua residência, localizada na Estrada do Gonçalo, 1050, Monte Serrat, nesta cidade e comarca.

No local, após permissão para adentrar na casa, os policiais encontraram 02 espingardas calibre 22, acompanhadas de 03 cartuchos e um carregador, além de 04 munições de calibre 380.

No quintal da residência ainda encontraram uma motocicleta Yamaha NMax, sem placas, razão pela qual fizeram a consulta do seu chassi, verificando corresponder ao veículo de placas FSX- 5976, produto de roubo, conforme RDO nº 1923/2020 (fls. 58/59).

Também na residência, encontraram, na garagem, duas placas com a numeração BXI-7118, que constam como provenientes de um caminhão 8.140, produto de roubo.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de PAULO.

A ausência de lacre na placa do veículo VW/Saveiro, sua localização em posse do denunciado, sem qualquer comprovação idônea de aquisição, aliada à quantidade de Certificados de Registros e Licenciamento de diversos veículos encontrados no interior do veículo, à localização da motocicleta Yamaha, sem placas, no quintal de sua residência e às placas do caminhão produto de roubo escondidas na garagem de sua casa evidenciam que PAULO tinha conhecimento da origem espúria dos bens."

O acusado foi preso em flagrante em 25/05/2020, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva (fls. 42/45).

A denúncia foi recebida em 29/05/2020(Denúncia).

Citado (fl. 202), o réu apresentou resposta (fls. 78/80), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 128/132.

Por força da decisão de fls. 166/167, foi revogada a prisão preventiva do acusado.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

O Ministério Público se manifestou em memorias orais, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia. Houve aditamento às alegações finas às fls. 248/249 no que se refere à dosimetria da pena.

A defesa, a seu turno, analisando e tecendo comentários acerca da prova acostada, requereu o reconhecimento da nulidade da prova, consistente na ilegalidade da violação de domicílio do réu. Além disso, com base na insuficiência de elementos probatórios para emissão de condenação, especialmente a ausência de dolo do acusado na aquisição dos veículo, pugnou pela absolvição, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Quanto às armas, alegou que as utilizava para proteção pessoal e familiar e no manejo com os animais que tem criação na sua propriedade rural.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação.

Nesse sentido, observa-se ausência de mácula na diligência dos policiais militares. Com efeito, a abordagem inicialmente realizada fundou-se em circunstância relevante, qual seja, a detecção de que o veículo Volkswagen Saveiro, conduzido pelo réu, acusava origem ilícita.

Daí que a abordagem imediata realizada pelos agentes públicos - legítima, diga-se - logrou encontrar diversos CRLV's de outros veículos, não tendo o réu minimamente explicado a origem ou vinculação destes documentos e o porquê da sua posse.

Assim, o deslocamento até a residência do réu, que, realce-se, contou com sua anuência, foram legais, haja vista o estado flagrancial verificado e verificável. Com feito, tratando-se a posse de arma e a ocultação de coisa de origem espúria

ambos crimes permanentes, a confissão do acusado dessas circunstâncias é razão suficiente para excepcionar a inviolabilidade do domicílio do acusado e legitimar a atuação dos policiais militares.

Nada mais existindo a impedir, passo ao imediato conhecimento do mérito da ação penal.

Em primeiro lugar, quanto aos delitos de receptação, a materialidade vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/12) e auto de exibição e apreensão (fls. 13/15) e pela prova oral colhida no curso da instrução.

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, também da prova oral.

O policial militar Nelson Ferreira de Araújo, só inquirido na delegacia (fl. 04), informou que ele e seu parceiro se encontravam em patrulhamento e, na rua Cesar Bertozzi, altura do número 444, abordaram o veículo VW Saveiro, que ostentava as placas FXT6344, sem o lacre. Ao fazer a consulta do seu número de chassi, verificaram que correspondia ao veículo de placas FVK 1052, que era produto de roubo. Na posse do réu, ademais, encontraram a quantia de R\$ 4.950,00, (quatro mil novecentos e cinquenta reais) em moeda corrente nacional, cuja origem este não soube informar. Contou que foram encontrados dentro do carro "Certificados de Registro e Licenciamento" de diversos veículos, os quais também não soube informar a procedência. Disse que então foram até a residência do indiciado, na Estrada do Gonçalo, 1050, Monte Serrat, Itapevi, onde, após ele franquear a entrada, encontraram as espingardas calibre 22, sendo uma CBC 79961, carregada com um cartucho intacto, e outra arma espingarda de marca URKO, de número 4251, municiada com dois cartuchos e um carregador, e mais 4 munições intactas de calibre 380. Afirmou que em busca pelo quintal da residência localizaram uma motocicleta Yamaha N Max, sem placas, e em consulta ao seu chassi, constatou-se ser produto de roubo, e a numeração de sua placa seria FSX-5976. Informou que encontraram duas placas com a numeração BXI 7118, escondidas na garagem, que constam como referentes a um caminhão 8.140, produto de roubo. Indagado sobre a procedência da moto e das placas, o indiciado não soube informar. Diante disso, deram voz de prisão ao mesmo conduzindo o a delegacia para as providências de praxe.

O outro policial militar Flávio Willian Vieira Arthuso, no distrito policial (fl. 05), corroborou o depoimento prestado por seu colega de farda, Nelson Ferreira de Araújo. Em juízo, igualmente reforçou o relato dantes apresentado. Narrou que estava em patrulhamento, quando um veículo VW, Saveiro Cross, cruzou com eles no contrafluxo. Destacou que a placa traseira do veículo conduzido pelo réu aparentava alteração e foi isso que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Na identificação veicular, foi constatado que o veículo era produto de roubo e que as placas estavam trocadas. Ainda, foram localizados documentos de outros veículos, o que motivou a diligência até a residência do indivíduo. A entrada foi franqueada pelo réu. Durante a busca na residência, foi localizada uma moto, produto de roubo, placas de veículos - também produto de roubo - e, no entorno da residência, duas espingardas. Também localizou uma quantia em dinheiro em posse do acusado. Afirmou que o réu permaneceu calado e não disse nada sobre os veículos. Em relação ao automóvel que o réu conduzia, ele portava uma cópia do CLA com a placa que o veículo estava ostentando e o chassi do produto de roubo. O réu não tinha nenhum documento das armas. Disse que o acusado demonstrou certo nervosismo ao saber que o veículo era produto ilícito e ficou surpreso. Afirmou que o local da abordagem era próximo da residência.

O réu Paulo Ramos da Cruz, na fase de inquérito (fl. 06), declarou que foi abordado pelos policiais militares quando estava indo ao mecânico e que o automóvel que conduzia, VW Saveiro, que ostentava as placas FXT6344 havia sido comprado de indivíduo de nome Sérgio e este lhe disse que era "só rodar". Afirmou que não sabia declinar o nome completo de Sérgio, nem o seu endereço. Disse que a importância de R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) em moeda corrente nacional) que estava levando era para pagar mecânico e que ganhou esse dinheiro comprando e vendendo animais. Afirmou que levou os policiais militares até sua residência, onde se encontrava a motocicleta, que é de uma amiga do caseiro do seu sítio, o qual já

mandou embora, e ela não foi buscá-la. Sobre as espingardas que se encontravam em sua residência, disse que eram para sua proteção, já que mora em um sítio e que comprou há muitos anos, não se lembrando mais de quem. Interrogado, em juízo, o réu disse que comprou esse carro de um rapaz chamado Fábio e ele tinha "puxado um papel" em que constava "tudo bonitinho". Trabalhava com sítio e precisava de um carro aberto. Em uma segunda-feira, dia 25 de maio, estava indo ao banco depositar o dinheiro de uma compra de uns carnês que comprou. Falou para os policiais que estava indo depositar o valor. Questionado pelos agentes, disse que não sabia da origem ilícita do veículo. Sobre os documentos que estavam o carro, informou que eram seus. Colocaram ele dentro da viatura e levaram para o sítio. No local, os agentes ameaçaram sua esposa. A moto encontrada era apenas uma carcaça de um rapaz chamado "Bahia" que havia deixado lá parada por uns dois meses. Quanto às armas, utilizava para espantar os animais do sítio. Comprou a Saveiro de um rapaz chamado Fábio, mas não tinha nenhuma informação sobre ele. Ia pagar aos poucos, pois não tinha nome limpo para comprar um carro novo. Depois de ser questionado sobre o depoimento na fase policial, corrigiu e disse que o nome do rapaz que comprou o veículo era Sérgio. Os seis documentos apreendidos eram seus. Faz negociação com veículo. Compra e vende. Faz "rolo" com carro velho. Não costuma fazer contrato ou recibo por não ser uma pessoa estudada. O rapaz que deixou a moto no seu sítio de vulgo "Bahia" o ajudava no sítio na época da colheita. Não sabe o nome dele. Nunca foi processado. Negou que tenha sido condenado por roubo. Pois bem.

É certo que restou comprovado que tanto o veículo Volkswagen/Saveiro, assim como a motocicleta Yamaha/NMax descritos no auto de exibição e apreensão (fls. 12/15) eram produto de crime, conforme boletins de ocorrência que documentam as respectivas subtrações (fls. 58/62).

Igualmente, é firme a prova oral sobre o fato de que o veículo Saveiro foi apreendido na posse do réu, sendo por ele conduzido na via pública, e que a motocicleta Yamaha, por sua vez, estava na sua residência, consoante apontam uníssonas as provas produzidas, notadamente, o depoimento dos agentes públicos responsáveis por sua apreensão; o que aliás, também foi admitido pelo réu. Nesses dizeres, observe-se, os agentes públicos não transparecerem tendenciosidade ou qualquer sorte de motivo escuso na incriminação do acusado, a quem sequer conheciam previamente. Daí que, com efeito, não é possível, simplesmente, presumir sua parcialidade. Mesmo porque, note-se, não faria sentido o Estado atribuir a agentes públicos a função de realizar patrulhamento ostensivo e prisões em flagrante, porém negar credibilidade aos depoimentos prestados em decorrência desse mister.

Embora o réu tenha admitido a posse dos veículos, deu contornos diversos à sua conduta. Nesse contexto, afirmou que estava indo em um banco realizar um depósito quando foi abordado pelos policiais militares, alegando que havia comprado o veículo Saveiro de uma pessoa de nome "Sérgio" e que, inclusive, teria "puxado os papéis" e os documentos constavam estar corretos. Sobre a motocicleta, por sua vez, explicou que não era de sua propriedade, que se tratava de apenas uma carcaça de um rapaz de apelido "Bahia", que o ajudava na época da colheita no sítio.

Ora. A versão defensiva apresentada - totalmente isolada - é insuscetível de derrocar o sólido acervo probatório produzido em sentido contrário.

Há nítido dolo na receptação de ambos os bens.

Isso porque a comercialização de veículos automotores, bens de relevante valor econômico e risco (tanto que sua condução por via pública pressupõe autorização do Estado), é regulada pelo Poder Público e não prescinde de meios documentais próprios, notadamente, o reconhecimento de firma de "recibo" (autorização para transferência) perante Tabelionato de Notas.

Tratando-se de fato notório, evidentemente, o comprador que não observa essas formalidades deve suspeitar da precedência irregular do automóvel, elemento que, por si só, pesa em desfavor do réu.

Além do mais, disse o réu em seu interrogatório que é acostumado a fazer negociações (compra e venda) de veículos, do que se esperava ter cautela e expertise nesse ramo, não lhe sendo dado alegar ingenuidade ou desconhecimento dos

requisitos burocráticos.

Na sua tentativa de se desvencilhar da responsabilização, na versão fantasiosa apresentada, chegou inclusive a "confundir" os nomes de quem supostamente havia adquirido o veículo Saveiro, ora chamando de Sérgio e ora de Fábio, o que, ressalta-se, não é comum.

No ponto, sequer se preocupou em indicar com precisão quem seriam essas pessoas, trazendo-as em juízo pra dar amparo às suas exculpas e comprovar sua inocência. Também não conseguiu justificar ou explicar as razões para se encontrar na posse de seis Certificados de registro e licenciamento de veículos (CRLV) e das duas placas encontradas na sua residência que indicavam ser provenientes de um caminhão também roubado, circunstâncias que não deixam de causar estranheza e atuam em desfavor do réu.

Daí que, não obstante a argumentação da defesa, os elementos probatórios conferem certeza em desfavor do acusado, isto é, na linha de que, realmente, conduzia coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o automóvel Volkswagen/Saveiro, bem como ocultava a motocicleta Yamaha/NMax, ambos de origem ilícita, o que era de conhecimento do réu, condutas que se adequam ao tipo do artigo 180, caput, do Código Penal.

Quanto ao delito do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, também restou igualmente demonstrada a autoria e a materialidade, do que decorre inexoravelmente, a partir do exposto, a condenação do réu.

A materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15) e laudos periciais das munições de arma de fogo (fls. 216/219) e das espingardas (fls. 220/223 e 224/227). A autoria sobressai, a seu turno, da prova oral colhida. A fim de se evitar exacerbada tautologia, reporta-se à palavra dos policiais militares que afirmaram ter encontrado as duas espingardas, bem assim as munições na residência do réu - durante a diligência para averiguação dos automóveis. Desse modo, não resta dúvida sobre a posse e a guarda dos artefatos bélicos, o que, em essência, também foi admitido pelo réu.

A defesa técnica sustentou que a posse do armamento teria por finalidade a defesa pessoal do réu e o manejo/abate de animais de criação na propriedade rural. Ocorre, no entanto, que tais circunstâncias não caracterizam escusa legítima para a infração da Lei, mesmo porque ao particular é dado a aquisição de arma de fogo, desde que, evidentemente, seguindo os procedimentos e ditames legais.

Com efeito, a atuação em descompasso da Lei, ignorando os mecanismos legais procedimentais e de controle sobre transações de arma de fogo, por si implica repercussões negativas à incolumidade pública, mormente em casos como o em tela, de arma adquirida no mercado ilegal, prática que fomenta um mercado negro socialmente danoso e contribui para o rebaixamento da segurança coletiva.

Em prosseguimento, os ensaios experimentais de disparo realizado com as munições e com o armamento foi positivo, isto é, constatou-se a eficácia quanto à sua potencialidade lesiva e aptidão para realização de disparos.

Portanto, comprovado está que o acusado portava 02 espingardas, semiautomáticas, calibre .22, marcas CBC e URKO, ambas de uso permitido, acompanhadas de cartuchos e munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se coaduna, formalmente, ao tipo penal do artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03.

É de se levar em conta, todavia, que a atuação enseja uma única afetação à incolumidade pública. Com efeito, a pluralidade de armas e munições portadas por agentes em mesmo contexto fático não implica diversidade de delitos, porém, crime único, de gravidade - a ser dosada na fase de aplicação da pena - aumentada. Sem causas justificantes ou exculpantes, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual se passa à dosimetria das penas.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Conduta social normal. Personalidade sem traços discrepantes. Motivo comum ao tipo.

Circunstâncias relevantes quanto aos delitos de receptação, ao que se leva em conta a natureza e relevante valor econômico dos bens receptados, um automóvel e uma motocicleta, ambos objetos de elevado valor pecuniário. Ao de posse de arma, sopesa-se a quantidade de armas (duas) e de munições apreendidas. Consequências não

extrapolaram o ordinário. A vítima não teve contribuição relevante e/ou é a coletividade.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para cada delito de receptação; e em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação a posse irregular de arma de fogo.

Não concorrem agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, razão pela qual restam as penas estabelecidas no patamar inicial.

Verificado o concurso material entre os delitos, as penas devem ser somadas, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial semiaberto regime de cumprimento da pena.

As penas de multa, cumulativamente prevista no tipo, vão estabelecidas 18 (dezoito) dias-multa para cada delito de receptação e 25 (vinte e cinco) dias-multa para o de posse irregular de arma de fogo, totalizando (art. 72 do CP) 61 (sessenta e um) dias-multa, ponderada a gravidade dos delitos, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com a valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Paulo Ramos da Cruz, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, por duas vezes, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não sobreveio, por ora, razão para modificação dessa condição, ausente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, persistirá livre até o trânsito em julgado ou a superveniência de razões que não mais o recomendem.

Com o trânsito em julgado (a) inserir o nome do réu no rol de culpados; (b) preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c) oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d) expedir a guia de execução definitiva; (e) intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f) anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se.

Itapevi, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA